

非密

合同编号：

技术开发（委托）合同书

项目名称：安徽省矿山生态修复数据服务平台项目

甲方：安徽省地质环境监测总站

（委托方）

乙方：天地信息网络研究院（安徽）有限公司

（研究开发方）

签订地点：安徽省 合肥市

签订日期：2022 年 10 月 10 日

技术开发（委托）合同

甲方（委托方）： 安徽省地质环境监测总站

法定代表人：陈兴仁

项目负责人：侯捷

通讯地址： 安徽省合肥市包河区屯溪路 296 号地矿大厦 A 座

联系电话：0551-64639309

开户银行：建行合肥钟楼支行

税 号：12340000485223930T

账 号：34001488608053015829 邮政编码：230001

乙方（研究开发方）： 天地信息网络研究院（安徽）有限公司

法定代表人：盛磊

项目负责人：周春寅

通讯地址：安徽省合肥市高新区望江西路合肥软件园 A3-11 楼

联系电话：0551-62897670

开户银行：中国工商银行合肥科技支行

账 号：1302049809201915561 邮政编码：230000

本合同甲方委托乙方研究开发安徽省矿山生态修复数据服务平台项目，并支付研究开发经费，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。基于甲方对乙方现有技术背景的充分了解，双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 委托开发的技术

1.1 委托开发技术的内容、形式和要求：

1) 开发并部署一套安徽省矿山生态修复数据服务平台（B/S 架构）；

2) 开发一套外业核查助手 APP (Android 版)。

1.2 委托开发的技术应达到的技术指标和参数:

技术指标见《技术协议书》。

第二条 研究开发计划

乙方应在本合同生效后 10 日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括项目开始时间、阶段性目标及计划、项目完成时间以及具体进度安排等内容。

第三条 协作事项

3.1 乙方应向甲方提供的技术资料及协作事项如下:

(1) 技术资料清单:

- 开发安徽省矿山生态修复数据服务平台 (B/S 架构) 一套, 包括废弃矿山一张图模块、规划计划管理模块、项目实施进展模块、专项行动模块、综合查询统计模块、系统管理模块等功能;
- 开发外业核查助手 APP (Android 版) 一套。

(2) 提供时间和方式:

- 项目签订技术开发合同并启动后 3 个月内, 乙方完成安徽省矿山生态修复数据服务平台 (B/S 架构) 的开发部署及验收。
- 项目签订合同并启动后 6 个月内, 乙方完成外业核查助手 APP (Android 版) 开发及验收。

第四条 本合同履行地点

履行地点: 合肥

第五条 研究开发经费及其支付方式

5.1 研究开发经费包括完成本项研究工作所需的成本 (包括但不限于本项研究工作所需设备、器材、耗材、资料的购置费用), 以及甲方应支付给乙方的研发报酬。

5.2 研究开发经费总额为人民币 (大写) 肆拾伍万元整, 人民币 (小写): 450000.00 元, 明细如下:

序号	项目	金额(元)
1	安徽省矿山生态修复数据服务平台(B/S架构)开发	360000.00
2	外业核查助手APP(Android版)开发	90000.00
合计		450000.00

5.3 研究开发经费的支付方式及时间:

第一次支付: 225000 元; 支付条件: 项目签订合同后, 支付合同总额的 50%, 人民币 225000 元 (贰拾贰万伍仟元整);

第二次支付: 225000 元; 支付条件: 完成项目的验收工作, 支付合同总额的 50%, 人民币 225000 元 (贰拾贰万伍仟元整)。

5.4 乙方向甲方开具增值税普通发票。

第六条 利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产权属

利用研究开发经费购置的设备、器材和资料的财产权属归乙方所有。

第七条 风险责任的承担

甲乙双方一致认可, 本合同委托开发的技术在现有技术水平条件下具有足够的难度, 乙方在研发过程中主观上无故意或重大过失导致研究开发失败或部分失败的, 按照以下第 2 种方式承担风险责任:

(1) 乙方不承担责任, 甲方仍应按照本合同第五条的约定支付研究开发经费。

(2) 甲乙双方应遵照诚实信用原则对研究开发经费进行核算, 乙方为完成本项研究开发工作所花费的成本 (包括但不限于本项研究开发工作所需设备、器材、耗材、资料的购置费用及研究开发人员的科研补贴等), 甲方仍应按照本合同第五条的约定予以支付, 但甲方无需支付乙方研发报酬, 已支付的报酬乙方应予以退还。

第八条 开发技术的使用方式

甲乙双方确定, 本合同项下开发的技术按照以公开的专有权方式使用, 包括

但不限于专利权、著作权、软件著作权等。

第九条 知识产权的归属和分享

9.1 知识产权申请权

9.1.1 甲乙双方确定，本合同项下开发技术的知识产权申请权，包括但不限于专利申请权、软件著作权申请登记权等，申请权归甲方享有。

第十条 验收的标准和方式

10.1 双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的技术开发成果进行验收：
成立评审组进行评审。

10.2 乙方应当按以下方式向甲方交付技术开发成果：

(1) 技术开发成果交付的形式及数量：

交付安徽省矿山生态修复数据服务平台（B/S 架构）1 套，包括以下功能模块：废弃矿山一张图模块、规划计划管理模块、项目实施进展模块、专项行动模块、综合查询统计模块、系统管理模块。

外业核查助手 APP（Android 版）1 套，包含工单管理、在线核查等功能模块。

详见合同第三条协作事项及技术协议。

(2) 技术开发成果交付的时间及地点：

● 交付时间：项目签订合同并启动后 3 个月内交付并验收安徽省矿山生态修复数据服务平台（B/S 架构）；项目签订合同并启动后 6 个月内交付并验收外业核查助手 APP（Android 版）；

● 地点：合肥

第十一条 保密义务

11.1 双方确定，在履行本合同期间，甲乙双方对技术开发过程中形成的技术秘密，获知的商业秘密，以及任何一方不希望公开的属于该方的信息承担保密义务，不得向任何第三方公开。

11.2 甲乙双方应就保密义务的具体内容另行签署保密协议，并将其作为本合同附件，具有与本合同同等法律效力，且该保密协议不因本合同的终止而失效。

第十二条 违约责任

12.1 甲方的违约责任:

(1) 因甲方原因导致乙方无法按期完成并提交技术开发成果的,乙方有权按延误的时间予以顺延。

(2) 甲方违反保密义务的,乙方有权要求甲方立即停止违约行为,并赔偿乙方的所有损失。

(3) 甲方违反本合同规定的协作义务,乙方有权解除本合同。乙方已开展技术开发工作或相应的准备工作的,甲方应支付相应研究开发经费及报酬。乙方遭受其他损失的,甲方应赔偿相应的损失。

12.2 乙方的违约责任:

(1) 乙方违反本合同约定义务的,除继续完成技术开发外,还应赔偿甲方因此遭受的损失。

(2) 乙方违反保密义务的,甲方有权要求乙方立即停止违约行为,并赔偿甲方的所有损失。

(3) 乙方因本合同而承担的违约赔偿金额累计不超过甲方已支付研究开发经费的5%。

第十三条 争议的解决

甲、乙双方如果发生争议,应当友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权将争议提交合肥仲裁委员会,按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对甲乙双方均有约束力,仲裁所发生的仲裁费、鉴定费、律师费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。

第十四条 其它

14.1 本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。本合同自双方签订合同之日起生效。

14.2 对本合同任何条款的修改、补充或变更,双方必须另行签订书面协议方可生效。

——此页以下无正文，为签字页——

甲方



2022年10月10日

乙方（盖章）



法定代表人或

委托代理人（签章）

2022年10月10日